



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-06 - Servizio Affari generali
ID Provvedimento: 1137

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. PER IL RINNOVO DELL' ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON LINE "BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA" (VERSIONE ESTESA) ANNO 2026 CIG: BBA82CFB59**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna(A.R.P.A.S);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2022 e con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 /2025;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21.01.2025 con la quale il sottoscritto Ing. Giampiero Mugheddu è stato nominato Dirigente del Servizio Affari generali - Area Amministrativa dell'ARPAS;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in ottemperanza al "Codice di comportamento del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna” adottato con determinazione DG n. 414 del 05.03.2026, e che non sussistono in capo allo stesso Dirigente situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTO/A** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
- RICHIAMATO** il D.lgs. n. 36/2023 “Codice degli Appalti” ed in particolare l’art. 50 comma 1 lett. b, per cui per gli acquisti di valore inferiore ai 140.000 € si può procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
- CONSIDERATO** l’interesse manifestato da parte del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico, al rinnovo dell’abbonamento alla rivista on line “Bollettino di Legislazione tecnica” versione estesa, ritenuto necessario per lo svolgimento di attività connesse ai procedimenti di competenza;
- ATTESO** che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- RILEVATO** che il servizio di cui trattasi viene offerto su MePA, con apposita voce di catalogo dedicata a Arpas, per un importo pari a euro 195,00 – fornitore Legislazione Tecnica S.r.l con sede legale in Roma, Via dell’Architettura 16, 00144, P.IVA 05383391009;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ATTESO	che si è quindi proceduto alla creazione dell'ordine su MEPA riferito al servizio in oggetto (ID procedura n. 156916) che verrà finalizzato tramite invio, terminato l'iter del presente atto;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto dà luogo a una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari", di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L.n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: BBA82CFB59 ;
RITENUTO	di dover impegnare l'importo di € 195,00 per l'acquisto dell'abbonamento in oggetto sul Capitolo SC02.1137 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line" - Missione 01 - Programma - 03 - Azione 03 -del Bilancio 2026 in favore di Legislazione Tecnica S.r.l. con sede legale in Roma, Via dell'Architettura 16 e P.IVA 05383391009;
ACQUISITE	agli atti l'attestazione dell'operatore economico relativo al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt.94 e 95 del D.lgs 36/2023 tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del n. Conto IBAN dedicato;
STABILITO	di non richiedere la costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D. lgs. 36/2023, in considerazione della scarsa rilevanza economica dell'affidamento;
VISTO	il Regolamento interno dell'ARPAS, approvato con Determinazione del Servizio Provveditorato n. 1233/2024 del 10.07.2024, relativo alle modalità operative per il "controllo a campione" delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - controllo sul possesso dei requisiti – Revisione Luglio 2024";
ACQUISITO	il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;
DATO ATTO	della disponibilità finanziaria dell'importo per l'affidamento in questione, pari a € 195,00 IVA compresa, sul capitolo SC02.1137, del bilancio di esercizio in corso, annualità 2026;
ATTESO	che con la sottoscrizione e l'invio dell'Ordine di Acquisto - OdA su MEPA, la Stazione Appaltante accetta l'offerta dedicata, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dall'OdA, dalle relative condizioni generali ad esso applicabili;
DATO ATTO	che il Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto è il sottoscritto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Direttore del Servizio Affari Generali;

RITENUTO

quindi di procedere con l'affidamento in oggetto, per quanto sinora premesso

DETERMINA

ART.1

Di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs 36/2023 a Legislazione Tecnica S.r.l.- codice sap 1902 - la fornitura dell'abbonamento on line al Bollettino di Legislazione Tecnica versione estesa di durata annuale mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul MePA.

ART.2

Di impegnare per l'abbonamento di cui sopra con l'importo di € 195,00 sul Capitolo SC02.1137 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line" - Missione 01 - Programma - 03 - Azione03 - del Bilancio 2026, in favore Legislazione Tecnica S.r.l. con sede legale in Roma, Via dell'Architettura16, 00144, P.IVA 05383391009.

ART.3

Di stipulare il contratto mediante accettazione dell'OdA su MEPA, relativa al prodotto "Bollettino di Legislazione tecnica" versione estesa avente codice N. 156916.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

**Il Dirigente
Giampiero Mugheddu**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1137	00.01.01.00	18/05/2026	legislazione tecnica 2026	195,00	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	U.1.03.02.05.003	BBA82CFB59

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1137	TOTALE
2026	195,00	195,00
TOTALE	195,00	195,00

Istruttore Pratica:

ELISA PADDEU



Firmato digitalmente da
GIAMPIERO MUGHEDDU
19/05/2026 12:41:22